

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2057/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด
นาย สัมพันธ์ หรือ โปก เจริญศ รี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 84, มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคห้า

จำเลยตะโกนว่า พ่อมันมาแล้ว เอามันเลย แล้ว ส. ได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงผู้ตาย ดังนี้จำเลยต้องมีความผิดฐานยุยงส่งเสริมให้นาย ส. ฆ่าผู้ตาย ตาม ป.อ. มาตรา 84 ประกอบด้วยมาตรา 288 โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกระทำผิด แต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเป็นผู้ชี้แตกต่างจากฟ้อง จึงลงโทษในความผิดฐานเป็นผู้ชี้ให้กระทำผิดไม่ได้ แต่การกระทำดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการกระทำผิดเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 86 ด้วย ซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83, 60

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 86 จำคุก 10 ปี ค่าขออื่นยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ จำเลยชกต่อยกับนายวัชรบุตรของนายเสน่ห์ นายเสน่ห์กับนางสาวสาธิตมาต่อว่านายสุข แล้วนายเสน่ห์ไปเอาขวานที่บ้านมา นายสุขใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงนายเสน่ห์ 1 นัด ยิงนางสมหมายที่วิ่งตามไป 1 นัด และยิงนายวัชรากับนายบังโกลนที่วิ่งตามไปอีก 1 นัด กระสุนปืนถูกนายเสน่ห์ นางสมหมายและนายบังโกลนถึงแก่ความตาย นายวัชรได้รับอันตรายแก่กายนายสมบัติ สุภาพ ที่นอนอยู่ในเรือประมง ได้รับอันตรายแก่กายปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพและผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ้อง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยสนับสนุนให้นายสุขฆ่าผู้อื่น ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่โจทก์มีเด็กชายบดินทร์ อาบhirัญ เป็นพยานเบิกความว่า นายเสน่ห์ถือขวานวิ่งไปทางบ้านนายสุข พยานและนางสมหมายวิ่งตามนายเสน่ห์ไปเพราะกลัวว่านายเสน่ห์มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนายสุข ขณะนั้นนายสุขถืออาวุธปืนลูกซองยาว จำเลยยืนอยู่ซ้ายมือใกล้นายสุขเมื่อนายเสน่ห์วิ่งเข้าไปนายสุขยกอาวุธปืนเล็งมาทางนายเสน่ห์จำเลยตะโกนว่าพอมันมาแล้ว เอามันเลย แล้วนายสุขก็ยิงไปที่นายเสน่ห์ 1 นัด และจำเลยเดินเข้าบ้านไป นายเสน่ห์ล้มลงตะโกนว่ากูโดนยิงโวย พยานและนางสมหมายจะเข้าไปช่วยเหลือนายเสน่ห์นายสุขยิงมาที่พยานและนางสมหมายอีก 1 นัด นางสมหมายล้มลงถึงแก่ความตายทันที กระสุนปืนไม่ถูกพยานเพราะพยานอยู่หลังนางสมหมายขณะนั้นนายวัชรากับนายบังโกลนจะเข้าช่วยเหลือนางสมหมาย นายสุขยิงมาอีกนัดหนึ่ง กระสุนปืนถูกนายวัชรได้รับบาดเจ็บ นายบังโกลนถึงแก่ความตาย ตอนนายสุขยิง

ปีนพยานอยู่ห่างนายสุข 5-6 เมตรศาลฎีกาเห็นว่า แม้ขณะเกิดเหตุที่นายสุขยิงนาย
เสน่ห์จะมีเด็กชายบดินทร์คนเดียวที่เบิกความว่า จำเลยตะโกนว่าพ่อมันมาแล้วเอา
มันเลยแต่คำเบิกความของเด็กชายบดินทร์ก็มีเหตุผล กล่าวคือ เด็กชายบดินทร์วิ่งไป
กับนายเสน่ห์และนางสมหมาย เด็กชายบดินทร์รู้จักนายสุขและจำเลยดีเข้าไปอยู่ใน
ระยะห่างกันประมาณ 5 เมตร เด็กชายบดินทรีย่อมจะเห็นเหตุการณ์และได้ยิน
จำเลยพูด ทั้งยังมีพระมหิสสร(นายวัชร) เบิกความสนับสนุนพยานปากนี้ว่า นาย
เสน่ห์และนางสมหมายวิ่งไปที่บ้านจำเลยมีเด็กชายบดินทร์วิ่งตามไปด้วย เมื่อเสียง
ปืนดัง 2 นัดแล้ว พยานไปที่บ้านจำเลยเห็นนางสมหมายถูกยิงล้มอยู่บนสะพานหน้า
บ้านจำเลย เด็กชายบดินทร์ไม่ถูกกระสุนปืนเพราะอยู่หลังนางสมหมาย นางสมหมาย
บังทางกระสุนปืนไว้ แสดงว่าเด็กชายบดินทร์อยู่ในที่เกิดเหตุจริง ไม่มีข้อนาระแวงว่า
จะสร้างพยานมาเบิกความปรักปรำจำเลยเชื่อได้ว่าเด็กชายบดินทร์เบิกความตามจริง
และมีน้ำหนักรับฟังได้ พยานจำเลยไม่อาจฟังห้กล้างพยานโจทก์ คดีฟังได้ว่าจำเลย
ตะโกนว่า พ่อมันมาแล้ว เอามันเลยและนายสุขก็ใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงนายเสน่ห์
ดังนี้ จำเลยต้องมีความผิดฐานยุยงส่งเสริมให้นายสุขฆ่าผู้ตายตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 84 ประกอบด้วยมาตรา 288 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นตัวการร่วม
กระทำความผิดแต่ทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยเป็นผู้ใช้ แตกต่างจากฟ้องจึง
ลงโทษในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดไม่ได้ แต่การกระทำความผิดกล่าวเป็น
ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
86 ด้วยซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ "ไม่ต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ